



Fiscalía Provincial de Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria

Fiscalía Provincial de Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Procedimiento: Diligencias preprocesales
Fiscalía - Diligencias de investigación Penal
Nº Procedimiento: 0000273/2013

COPIA

NIG: 3501670920130001930

AL JUZGADO DECANO DE ARRECIFE

EL FISCAL, habiendo tenido conocimiento en las Diligencias Informativas de Investigación nº 273/13 de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de los hechos que a continuación se relacionan, y estando los mismos tipificados y sancionados como un **delito societario previsto y penado en el art. 295 del C.P. en concurso ideal-medial con un delito de alzamiento de bienes previsto y penado en el art. 257.1.1º del mismo texto legal**, presenta la siguiente:

QUERELLA

PRIMERO: Se presenta esta querella ante el Juzgado Decano de Arrecife a fin de que se reparta al Juzgado de Instrucción que corresponda dentro de este partido judicial por ser el competente para la instrucción del **un delito societario previsto y penado en el art. 295 del C.P. en concurso ideal-medial con un delito de alzamiento de bienes previsto y penado en el art. 257.1.1º del mismo texto legal** del que trae causa habida cuenta que es en el término municipal de Yaiza donde radica el domicilio social de la entidad mercantil perjudicada. (Arts. 14.2 y 15 de la LECrim.)





SEGUNDO: Es querellante el Ministerio Fiscal estando legitimado para ello en cumplimiento del deber impuesto por el **art. 124 de la Constitución Española** de promover la acción de la justicia en defensa de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y al amparo de lo dispuesto en el **art. 271 de la LECrim.** y en el **art. 3, núm. 4 de su Estatuto Orgánico** aprobado por la Ley 50/1981 de 30 de diciembre, modificado por la Ley 14/2003 de 26 de mayo.

TERCERO: Resultan querellados los siguientes:

- Gil Marer, inglés con NIE **REDACTADO** y nº de pasaporte británico: **REDACTADO** como administrador de "LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U."
- Patricia Pilar Domínguez Montelongo con DNI **REDACTADO** como administradora de "MONTERECCO SUN PARK LIMITED" y de "MONTERECCO SUN PARK, SL"

CUARTO: La relación circunstancia del hecho es la siguiente:

La entidad "LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U", con CIF B-35.998.582 y domiciliada en "Apartamentos Sun Park", calle Janubio nº 3, Playa Blanca, Yaiza, Lanzarote, desde ahora la perjudicada, se constituyó mediante escritura otorgada el día 23.5.08 ante el Notario Dña. Carmen Martínez Socías (protocolo 1.401) del Ilre Colegio de Canarias y adquirió personalidad jurídica con su inscripción en el Registro Mercantil de Lanzarote al tomo 395, folio 218, hoja IL-9469, inscripción 1ª.

Fueron socios fundacionales: Víctor Rafael Fernández Cox, que suscribió 3 participaciones sociales; Uri Omid que suscribió 1533; y Balbir Singh Thind que suscribió las restantes 1470 hasta hacer las 3.006 inicialmente existentes. No obstante, con fecha 28.5.08 y ante el mismo Notario (protocolo 1.454) los tres socios vendieron a la sociedad MULTIMATRIX LTD el pleno dominio de las 3.006 participaciones.





En fecha 17.6.08 la perjudicada amplió capital por valor de 2.900.000€, representado por 2.900.000 participaciones más (1€ de valor nominal cada una), correlativas a partir de la 3.007.

Desde el 28.5.08 y en Junta General Universal Extraordinaria se nombró administrador único a Uri Omid (escritura con nº de protocolo 1.455 de la misma federataria pública) y desde el 1.1.12, igualmente en Junta General Universal Extraordinaria se nombró como administrador único a Gil Marer (escritura otorgada ante el Notario de Sta. Cruz de Tenerife, D. Nicolás Quintana Plasencia, protocolo nº 17 de su sustituido, D. Fernando González Vallejo).

La sociedad establece en sus estatutos sociales que tiene por objeto: "a) *La promoción, ordenación, urbanización y parcelación de terrenos propios o ajenos mediante la realización de las actuaciones urbanísticas oportunas, construcciones, instalaciones, servicios o cualquier otra actividad inmobiliaria.* b) *La adquisición, administración, explotación, arrendamiento o enajenación por cualquier título de fincas rústicas o urbanas, en su totalidad o por partes, pisos o participaciones indivisas, contruidos así para tal fin directamente o por medio de contratistas, subcontratistas o destajistas*".

Tras su constitución adquirió 171 apartamentos, 29 locales y 4 piscinas con solárium en el complejo turístico denominado "Hotel Sun Park", situado en Playa Blanca, Lanzarote, y que representaban el 77,7% de las unidades alojativas, el 72,5% de los locales y el 100% de las piscinas y solarium, para su explotación turística a través de la "Comunidad de Explotación de Sun Park".

En fecha de 15.7.08 la Junta Extraordinaria de la "Comunidad de Explotación", designó como presidente a Uri Omid, cargo que simultaneaba con el de administrador único de la perjudicada.

Entre los ejercicios 2.009 y 2.011 la entidad concursada transmitió a terceros 12 de sus apartamentos del citado complejo, restándole todavía 159 unidades alojativas y todos los locales y piscinas con solarium adquiridos inicialmente.

Sin embargo, la sociedad "LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U" fue declarada el día 6.6.12 en concurso (voluntario) por el Juzgado de lo





Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, siendo su representante legal hasta ese momento el Sr. Gil Marer (Doc. 1).

A dicha fecha la entidad tenía los citados 159 unidades alojativas y 29 locales y piscinas en el complejo turístico "Hotel Sun Park" gravados por un préstamo hipotecario por importe de 850.000€ de principal, 72.250€ de intereses ordinarios, 314.500€ de intereses de demora y 127.500€ para costas y gastos así como por un segundo préstamo hipotecario por importe de 8.600.000€ de principal, 967.500€ de intereses ordinarios, 3.182.000€ de intereses de demora, 1.290.000€ para costas y gastos y 172.000€ en garantía de prestaciones accesorias, ambos a favor de la mercantil prestamista BANKIA, SA. A fecha de 19.9.13 los capitales respectivos pendientes ascendieron a 839.441€ y 7.792.421,02€.

Las cuotas mensuales de amortización de los citados préstamos, sumadas, ascienden a 70.518,96€.

Además dicha sociedad concursada tiene otros acreedores que aumentan el pasivo social hasta los 9.469.157,63€.

Durante el desarrollo de su actividad económica la explotadora "Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park", cuyo representante legal, a pesar de no tener dicha entidad personalidad jurídica, es el propio Sr. Marer realizó el objeto de su existencia, pero y según el balance de Sumas y Saldos de "LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.", a fecha de la declaración del concurso consta un crédito, sin soporte documental ni explicación alguna, según la administración concursal de 737.338,85€ de la primera contra segunda (que a su vez está participada en los porcentajes antes referidos por la primera, dada su naturaleza jurídica) por el siguiente concepto: *"Dividendo a cobrar de la C.E. SUN PARK"*.

Paralelamente, el día 1.12.11 la entidad inglesa "MONTERECCO SUN PARK LIMITED", cuyo representante legal es la Sra. Patricia Pilar Domínguez Montelongo, adquirió el 100% de las participaciones sociales de "LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.". El día 6.2.12 esta sociedad concursada celebró contrato de arrendamiento para ceder la explotación de todos los inmuebles antes referidos con la entidad "MONTERECCO SUN PARK, SL", cuyo representante legal es igualmente la Sra. Domínguez Montelongo y que está participada a su vez, según la administración concursal, al 100%





por la británica. Lo hizo a cambio de una renta mensual de 24.575€ y del abono de los gastos de comunidad de su parte explotada en el citado hotel que ascienden mensualmente a 33.915,29€.

A fecha 19.9.13, ni se cobrado el presunto crédito ni tampoco ninguna de las mensualidades de renta pactada con la última explotadora, "MONTERECCO SUN PARK, SL", ni esta ha pagado cantidad alguna en concepto de gasto de comunidad, todo ello en claro perjuicio de los acreedores.

Por parte de la administración concursal también se sospecha que la renta pactada (impagada en todo caso como dijimos) es inferior al precio real de explotación del citado complejo.

Se adjunta: auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria declarando el concurso voluntario de la entidad "LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U" (Doc. 1); Memoria de esta entidad a fecha de 1 de junio de 2012, presentada por D. Gil Marer y traducida por la propia Patricia Pilar Domínguez Montelongo (Doc. 2); Captura de pantalla de una página web directorio de empresas en Reino Unido donde figuran los datos de "MONTERECCO SUN PARK LIMITED" (Doc. 3); informe de la administración concursal de la concursada (Doc. 4); cuadros de amortización de los préstamos hipotecarios con la mercantil BANKIA, SA (Doc. 5 y 6); contrato de alquiler de cesión de explotación del complejo de la concursada a "MONTERECCO SUN PARK, SL" (Doc. 7).

De todo lo expuesto y aportado resultan por tanto indicios suficientes para considerar perpetrada dicha infracción criminal, un delito societario previsto y penado en el art. 295 del C.P. en concurso ideal-medial con un delito de alzamiento de bienes previsto y penado en el art. 257.1.1º del mismo texto legal, por cuanto las personas físicas y jurídicas investigadas, Gil Marer y Patricia Pilar Domínguez Montelongo y las sociedades citadas, se pusieron de acuerdo para mediante un contrato de arrendamiento de explotación del único activo de la sociedad se beneficiasen a través de la sociedad "MONTERECCO SUN PARK, SL" de los nuevos ingresos derivados de la ocupación turística en el mismo, pactando una renta





presumiblemente inferior a la de mercado, sin pagar mensualidad alguna por este concepto, ni por gastos de comunidad y sin que, por otro lado, el administrador de la concursada tampoco cobre los créditos pendientes, para el caso de que fueran reales, todo ello en claro perjuicio de sus acreedores.

QUINTO: Para la comprobación del hecho anteriormente expuesto deberán practicarse las siguientes diligencias:

1ª) La toma de declaración de los querellados en calidad de imputados.

2ª) La toma de declaración en calidad de testigos de Borja Rodríguez-Batlloir Laffitte (administrador concursal de la perjudicada) y Uri Omid (anterior administrador único de la misma)

3ª) Pericial, consistente en la determinación del precio de mercado de la renta media a cobrar por todos los inmuebles propiedad de la sociedad "LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U".

4ª) Documental consistente en la remisión para su unión a las actuaciones de los siguientes documentos:

- 1 La documentación aportada a la Fiscalía Provincial y que acompaña a esta querella.
- 2 Hoja histórico penal actualizada de los querellados.
- 3 Oficio al Registro Mercantil para que remita toda la información inscrita a favor de "LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U" así como copia de las cuentas anuales depositadas.
- 4 Oficio a BANKIA, SA para que remitan copia de los dos préstamos hipotecarios que gravan los inmuebles de la perjudicada.
- 5 Oficio al administrador concursal para que remita listado, origen e importe de las demás deudas de la perjudicada con otros acreedores.





Por todo lo expuesto anteriormente, el Fiscal interesa se dicte auto a la mayor brevedad por el que se acuerde la admisión de la presente querella y se tramite ésta con arreglo a las normas previstas para el procedimiento abreviado (arts. 757 y ss. de la LECRim) por resultar los hechos en ella contenidos constitutivos de un delito societario previsto y penado en el art. 295 del C.P. en concurso ideal-medial con un delito de alzamiento de bienes previsto y penado en el art. 257.1.1º del mismo texto legal.

Se interesa igualmente se proceda a la práctica de todas las diligencias solicitadas en este escrito así como de las que pueden derivar de éstas y resulten pertinentes y necesarias a juicio de su Señoría.

En San Bartolomé de Tirajana a 27/12/2013

EL FISCAL

Fdo: Tomás Fernández de Páiz

